比较视野下我国土地增值收益分配改革

张　伟*

摘　要：有学者主张引入美国的土地发展权制度以完善我国的土地增值收益分配制度。通过审视土地发展权制度产生的机理，可以发现土地发展权是在工业化和现代化进程中，所有权绝对原则受到限制的产物，土地发展利益应当由社会共享。西方土地发展权制度的本质是通过相应的制度设计在一定范围和程度上实现土地增值利益分享。我国实行土地发展利益的国家所有和社会共享，在本轮土地管理制度改革中更加注重由农民集体分享土地增值收益，并通过行政主导的方式促进土地增值收益在产权人之间分享，在缺乏相应制度配套的情况下不宜整体引进美国的土地发展权制度。

关键词：土地增值收益　分配　土地发展权　共享

一、问题的提出

土地增值收益分配是土地法律制度的重要问题，也是社会分配的重要问题。我国宪法规定城市土地归国家所有，农村和城市郊区的土地归农民集体所有。[1] 在2019年《土地管理法》修订之前，集体土地除村民宅基地、公共设施用地以及集体所有制企业用地之外不得用于建设用途，城市化进程中所需的建设用地需要政府对集体土地先行征收，将集体土地转化为国有土地再行出让。由于在征收过程中农民集体无法获得农业用地转为建设用地的增值收益，长期以来征地矛盾时有发生，政府在城市化过程中的普遍征地，与宪法确立的公共利益征地原则之间存在紧张关系。由于20世纪90年代的分税制改革，地方政府税收收入大幅减少，财权与事权不相匹配，外加发展经济的压力，地方政府积极推动“土地财政”，通过土地出让金以及土地抵押融资筹集公共基础设施建设所需的资金，支持具有税收能力的企业发展。由于城市化所需土地的有限性，土地财政不可持续，且产生了一定的金融风险。改革城市化进程中集体土地“征收－国有化－出让－开发”模式的呼声不断。

有学者主张引入美国的土地发展权制度，以解决我国土地资源配置及土地增值收益分配问题。[2] 党的十八大提出缩小土地征收范围，让农民集体分享土地增值收益的改革目标。[3] 2019年《土地管理法》修订，删除了集体土地不得用于建设用途的规定，允许一定条件下的集体经营性建设用地入市，同时明确规定了可以征收土地的公共利益用地的范围，对土地征收补偿的标准

＊　张伟，中国人民大学法学院博士研究生，最高人民法院第一巡回法庭法官助理。

〔1〕　我国《宪法》第10条。

〔2〕　刘国臻：《论美国的土地发展权制度及其对我国的启示》，载《法学评论》2007年第3期；方涧、沈开举：《土地发展权：中国问题与美国经验》，载《学习论坛》2018年第2期。

〔3〕　《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》（2013年11月12日中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议通过）提出：“缩小征地范围，规范征地程序，完善对被征地农民合理、规范、多元保障机制。”“建立兼顾国家、集体、个人的土地增值收益分配机制，合理提高个人收益。”

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

作了调整。[4] 这些改革本质上都是围绕土地增值收益分配进行的。

那么，西方的土地发展权制度的原理和本质是什么？土地增值收益分配应当秉持什么样的理念？应当如何审视我国的土地增值收益分配制度改革？

二、我国土地发展权益相关法制的现状、历史和争论

（一）现状及形成历史

土地发展权一般是指土地变更不同使用性质（主要是指农用地转为建设用地）以及提高土地利用集约度的权利。[5] 我国法律没有设置土地发展权，但在现代社会无论是否设置土地发展权，都会面临如何对待以土地增值收益为主的土地发展权益的问题。我国实行社会主义土地公有制：城市土地归国家所有，城市郊区和农村土地归农民集体所有。城市土地按照土地规划开发建设，其收益归国家所有。在 2019 年《土地管理法》修订前，集体土地除宅基地、集体公共设施、集体企业等特定用途之外不得用于建设用途，同时规定国家可以对集体土地进行征收并按照原用途进行补偿，实现了集体土地发展权与所有权的分离，本质上类似于土地发展权国家所有。[6]

我国关于土地发展权益由国家所有的法律包括两个部分：一是城市土地国家所有；二是集体土地用于城市建设的增值收益国家所有。1982 年《宪法》规定城市土地归国家所有，这一规定旨在解决在城市建设中使用土地面临的阻力，为城市化进程提供低成本的建设用地。[7] 宪法修订的有关记录表明，城市土地国有化是对城市土地和集体土地全部国有化选项的折中选择。[8] 同时，在改革开放以来，包括农村村民建房和用于集体企业等的建设用地激增，严重威胁到国家的耕地保护目标，在此情形下，国家不得不通过法律严格控制集体土地用于建设用途。1998 年《土地管理法》第 43 条规定：“任何单位和个人进行建设，需要使用土地的，必须依法申请使用国有土地；但是，兴办乡镇企业和村民建设住宅经依法批准使用本集体经济组织农民集体所有的土地的，或者乡（镇）村公共设施和公益事业建设经依法批准使用农民集体所有的土地的除外。”这一集体土地用于建设用途“以限制为原则、以允许为例外”的规定一直延续至 2019 年《土地管理法》修订。

我国实行土地的社会主义公有制，与土地私有制国家存在质的区别，但了解西方的土地发展权制度对于我们探讨我国的土地增值收益分配问题具有一定意义。土地发展权制度起源于英国的工业化进程中。英国 1947 年《城乡规划法》规定，英国私人所有的土地只能按照原有用途类别使用，如需改变用途提升土地的价值则需要向国家购买土地发展权。英国土地发展权制度的理论基础源于英国政府为解决二战之后城市建设土地问题所做的《厄斯瓦特报告》（Uthwatt Report），[9] 该报告分析了英国土地使用状况并总结了土地有关法律的经验教训，认为在工业化和现代化的背景下，人地矛盾突出，仅靠市场无法实现土地的合理有效利用，英国当时既有的法律对土地所有权所维系的“纯粹个人主义进路”不可延续。根据当时的英国法律，政府通过规划或征收限制所有权人开发土地的，需要按照土地“收益最大的潜在用途”的价值进行补偿，这就给政府造成巨大的财政负担，其结果是政府无力有效行使对土地的管理权。报告认为，土地所有权应当承担相应的社会义务，接受规划管理。报告在比较了土地所有权国有化、复归权国有化和发展权国有化的利弊之后，最终选择了土地发展权国

〔4〕 2019 年《土地管理法》第 63 条、第 45 条、第 48 条。

〔5〕 刘国臻：《中国土地发展权论纲》，载《学术研究》2005 年第 10 期；王霞萍、赵谦：《土地发展权三十年：功能进路与实践面向》，载《中国土地科学》2019 年第 6 期。

〔6〕 陈柏峰：《土地发展权的理论基础与制度前景》，载《法学研究》2012 年第 4 期。

〔7〕 彭錞：《八二宪法土地条款：一个原旨主义的解释》，载《法学研究》2016 年第 3 期。

〔8〕 彭錞：《“征地悖论”成立吗？——八二宪法城市土地国有条款再解释》，载《法制与社会发展》2016 年第 2 期。

〔9〕 全称《英国建设与规划部补偿与增值专家委员会最终报告》（Final Report of Ministry of Works and Planning Expert Committee on Compensation and Betterment）。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

有化，即由政府建立补偿基金作为对全国土地发展权一次性买断的补偿，私人土地因规划受到开发限制的，不得再要求对潜在的增值进行补偿。[10]

因此，土地发展权国有是通过相应的法律设计实现了土地所有权和发展权的分离，[11] 二者的分离旨在解决工业化、现代化背景下土地所有权人开发土地实现土地增值和政府出于社会整体利益对土地利用进行规划管理之间的矛盾关系。

（二）土地发展权私有化的主张

鉴于上文中提到的我国在土地增值收益分配实践中出现的诸多问题，有学者认为土地发展权来源于土地所有权，主张借鉴美国的土地发展权私有化模式，赋予农民集体获得土地增值收益的权利。其依据是所有权是权利人享有的对物的最全面的支配权，无论一国法律是否明确规定土地发展权或者法学理论是否明确承认土地发展权，土地发展权都是客观存在的，并且是所有权的重要内容。我国法律虽然只规定了占有、使用、收益和处分四种所有权权能，但这仅仅是对所有权权能的不完全列举，所有权人有权以这四种形式的任意组合或者四种形式之外的其他方式行使对物的所有权。[12] 主张应当尊重农民集体的土地发展权利，在政府征收土地时应当按照市场价格给予农民公平补偿，同时对土地增值利益征收土地增值税以实现土地增值的社会返还。[13] 有学者认为我国的土地分别归国家和农民集体所有，且二者分别位于城市和农村或郊区，存在地域界限，所以不存在土地发展权归私人所有可能出现的不公平，应当分别配置土地发展权归国家和集体所有，可以兼顾效率和公平。[14]

反对者则认为土地发展权来源于国家管制，认为土地发展权依赖于土地所有权，但又独立于土地所有权。现代法律中无论是公法还是私法都对所有权作出了普遍的限制，不能以所有权绝对作为土地发展权派生于所有权的依据，也不能据此认为土地增值收益应当归土地所有权人所有。土地发展权产生于国家管制权，是国家对土地进行规划和用途管制的产物，是以一部分土地开发利用的权利受限为前提的。中国现有的土地发展权国有模式，能够保障基本的社会公平，如果将土地发展权益归城市规划区的特定所有权人所有，则将产生土地食利阶层，导致社会不公。[15] 除此之外，亦有学者主张将土地发展权与土地增值收益分配脱钩，承认我国土地发展权国家所有的事实，但允许不享有土地发展权的农民集体在土地增值收益的一次分配和二次分配中都能获得利益。[16]

要深入探讨这一问题，首先要正确认识土地发展权的归属以及土地发展权制度的本质。

三、土地发展权制度的本质

（一）土地发展权的法理解释

要理解土地发展权的归属，需要从土地所有权理论的演变说起。一种观点认为在现代社会所有权受到法律的诸多限制，所以土地发展权派生于所有权所依赖的所有权绝对原则已经发生变化，土地发展权不应完全归土地所有权人。[17] 反对的观点则认为土地发展权源于土地所有权理论本身，而非土地所有权绝对原则，所以土地发展权始终是所有权的重要内容。[18] 本文认为现代社会中的土地发展权并非来源于土地所有权绝对原则，而是土地所有权绝对原则受到限制的产物。

所有权绝对原则源于罗马法，罗马法中有“对物的完全支配权”，后世的注释法学家总结出

〔10〕 彭錞：《土地发展权与土地增值收益分配——中国问题与英国经验》，载《中外法学》2016 年第 6 期。

〔11〕 我国城市土地的所有权和发展权均归国家所有，此处的所有权和发展权分离是指集体土地。

〔12〕 程雪阳：《土地发展权与土地增值收益的分配》，载《法学研究》2014 年第 5 期。

〔13〕 同上注。

〔14〕 刘国臻：《论美国的土地发展权制度及其对我国的启示》，载《法学评论》2007 年第 3 期。

〔15〕 同前注〔6〕。

〔16〕 同前注〔10〕。

〔17〕 同前注〔6〕。

〔18〕 同前注〔12〕。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

所有权的绝对性、排他性和永续性三大特征。[19] 资本主义生产关系的发展更加强化了对私有财产权的保护，例如 1804 年《法国民法典》第 545 条明确规定："所有权是以完全绝对的方式享有与处分物的权利"。但随着社会的发展，所有权绝对的理念在实践中表现出越来越多的弊端：所有权人利用财富上的强势地位压迫经济上的弱者；所有权人因为拥有包括不行使权利在内的绝对权利，造成资源浪费和贫富分化。[20] 20 世纪以来，所有权应当受到必要的限制并承担一定的社会义务成为普遍共识，并体现到各国宪法法律当中。[21] 从法律对个人所有权进行绝对保护，到对所有权承担相应的社会义务，这种变化发生在传统社会转为现代社会的进程中，在这一过程中"基于私人所有权的个人生存"转变为"基于社会关联性的个人生存"，财产权在一定程度上开始发挥社会利益再分配的功能。[22]

在"前现代社会"，公权力未介入土地所有权之前，土地发展权依附于土地产权并且归产权人所有。[23] 这一时期，由于土地的开发利用由所有权人自由决定，土地发展权尚未显化成为一个问题，或者说此时的土地发展权隐含于土地所有权而存在，这也是土地发展权来源于土地所有权这一主张的依据。然而，工业化、现代化社会相比于农业社会，土地用途的区分更加多样、明确而价格悬殊，例如耕地、城市住房、商服、工矿仓储、交通运输、公共管理和公共服务用地等等。由于土地的有限性和不可移动性，无法放任所有权人任意决定土地的用途，公权力主导下的土地规划必不可少。同时，由于特定地块本身及周边区域基础设施投入的差别、公共服务水平的高低导致不同地块的价值悬殊，而基础设施的投入仅仅依靠土地所有权人是无法完成的，对这种外部利益的调整仅仅依靠财产权这一私人权利也是无法实现的。土地发展权的产生是为了更好实现土地用途规划及用途规划之下土地外部利益的调整。所有权绝对的理念在土地所有权当中的体现最为典型，所有权绝对原则之下，土地所有权人拥有下到地心、上到地上空间的完全支配权。体现出典型社会利益再分配职能特征的土地发展权，正是所有权绝对原则受到限制之后的产物。

因此，土地发展权的产生有两个条件：一是现代社会中作为公权力的规划权对作为私权利的所有权的限制；二是在此背景下通过制度设计对土地外部利益调整的尝试。然而这种制度设计或权利配置的来源并不能从根本上解释土地增值收益的来源及应当如何分配的问题，这也是有学者主张将土地发展权来源和土地增值收益分配问题脱钩的原因，要解决土地增值收益分配问题还需要从经济学的角度认识土地增值的来源及其特殊性。

（二）经济学上的土地增值收益分配理论

关于土地增值收益分配长期以来存在"涨价归私""涨价归公"和"公私兼顾"三种主张。"涨价归公"的思想最早由英国经济学家约翰·穆勒在 1948 年提出。他认为土地价值的增长来源于"社会的进步和财富的增加"，而非源于地主的劳动、节约或承受风险，因此土地所有者没有权利获得这种"自然增加的财富"。他主张依据社会正义的一般原则，由国家保留获得土地增值的权利，国家可以根据财政需要对地租的自然增长课税。[24] 孙中山在相关观点的基础上进一步提出"涨价归公""平均地权"的思想，他认为土地增值的原因是"社会改良和工商业进步"，是"众人的力量经营而来的"，所以"涨高的地价应该归之大众"。[25] "涨价归私"即主张按照市场

〔19〕 周枏：《罗马法原论》，商务印书馆 2014 年版，第 341－345 页。即便在罗马法时期，所有权也因相邻利益、公共或社会利益而受到限制。

〔20〕 梁慧星、陈华彬：《物权法》，法律出版社 1997 年版，第 4 页。

〔21〕 1919 年德国《魏玛宪法》第 153 条第 3 款规定："所有权负有义务，财产权的行使要以公共福祉为目的"。1946 年《日本宪法》第 29 条第 2 项规定："财产权之内容，须符合于公共利益，以法律规定之。"1948 年《意大利共和国宪法》第 42 条第 2 项规定："私有财产受法律之承认及保障。法律为确保私有财产之社会机能并使一切人均能享受，应规定其取得、享有之方法及其限制。"

〔22〕 张翔：《财产的社会义务》，载《中国社会科学》2012 年第 9 期。

〔23〕 朱一中、杨莹：《土地发展权：性质、特征与制度建设》，载《经济地理》2016 年第 36 卷第 12 期。

〔24〕 ［英］约翰·穆勒：《政治经济学原理及其在社会哲学上的若干应用》（下卷），胡企林、朱泱译，商务印书馆 1991 年版，第 391 页。

〔25〕 孙中山：《三民主义》，岳麓书社 2000 年版，第 195、200 页。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

配置资源的原则，土地增值由土地所有权人享有。认为只有按照市价对被征地农民进行补偿，维护土地的完整产权，才能客观反映土地的稀缺性，确保价格机制在市场经济中对资源配置的效率。[26] “公私兼顾”论者以周诚教授为代表，他主张土地增值收益在失地农民和政府间进行分享，在对失地农民公平补偿的同时，将增值收益的一部分即剩余增值收归国有，并通过中央政府来支持全国的在耕农民和农村发展，其中“公平补偿”包括对农民土地原值的补偿、安置补偿以及对农民集体经济损失的补偿，其标准为“农民无后顾之忧，集体经济纯收入不减”。[27]

土地增值收益分配的不同主张，尤其是“涨价归公”和“涨价归私”之间的论争非常激烈，[28] 受篇幅所限，本文不再详细罗列相应的论辩。究其本质，二者的分歧在于是否认识到土地具有区别于其他市场要素的特殊性。由于土地资源的稀缺性，以及人类对土地投资的不断积累，长期来看，全社会的土地价值总体呈现不断增长趋势。其他市场要素既可能因外部因素受益，也可能因外部因素致损，而对于土地而言，虽然个别城镇可能由于某些特定的因素，土地价格难以上涨甚至下降，个别地块也可能由于规划用途等外部因素而价格下跌，但对于社会整体，长期来看，地价保持了波浪式的、总体上涨的趋势。[29] 另外，对于其他商品或要素而言，其价格主要由生产成本、交易成本、机会成本等决定，外部因素对于其价格的影响往往是非决定性的，对于城市化进程中的土地而言，其价值取决于城市公共服务投入水平、土地用途规划等外部因素，这种影响是决定性的。[30]

土地区别于其他生产要素的这种特性，决定了对于土地增值收益的分配要区别于其他商品或要素，应当由社会共享。从增值来源不同的角度划分，土地值增值包括投资性增值、供求性增值和用途性增值，其中投资性增值又包括土地所有权人的直接性投资和周边基础设施建设、商业服务业建设等外部性投资。所有权人的直接投资造成的土地增值为“自力增值”，其他增值都属于“外力增值”。[31] 在城市化过程中土地用途转变产生的增值主要属于外力增值，应当社会共享。但由于在具体实践中，很难量化土地的各类增值以及区分土地增值中的“自力增值”和“外力增值”的比例，而且如果将土地增值完全实现“涨价归公”，则会扼杀土地所有权人投资改善土地状况的积极性，损害土地市场的活力，因此，合理的做法是通过有效的机制实现土地增值在社会和土地产权人之间的分享。从这个层面来讲“涨价归公”和“公私共享”理论没有质的区别，都是主张根据土地增值的来源对其进行分配，“公私共享”是在“涨价归公”语境下更加贴近土地增值收益来源本质、更加现实的路径选择。土地发展权和所有权的分离，使得经济社会发展和土地规划造成的特定地块的土地增值利益得以脱离土地所有权重新分配。

（三）土地发展权制度的主要功能

有学者将英、美、法三国的土地发展权制度分别概括为土地发展权国有、私有以及国家和私人共享三种模式。[32]

英国作为土地发展权制度的发源地，其制度设计上文已做介绍。法国建立了“法定上限密度”限制制度，对土地设置容积率上限密度，法定上限密度之下的土地发展权由土地所有权人享有，超过上限密度的发展权由国家享有，实现土地发展权益的国家与所有权人共享。[33] 美国的土地发展权制度主要包括两种：一种是土地发展权购买（Purchase of Development Rights，TDRs），政府出资购买部分土地的发展权，出售土地发展权的土地丧失进一步开发的权利，从而达到保护

〔26〕 周其仁：《农地产权与征地制度——中国城市化面临的重大选择》，载《经济学（季刊）》2004 年第 4 期。

〔27〕 周诚：《我国农地转非自然增值分配的“公私兼顾”论》，载《中国发展观察》2006 年第 9 期。

〔28〕 “公私共享”和“涨价归公”的内在逻辑关系详见下文。

〔29〕 周诚：《论土地增值及其政策取向》，载《经济研究》1994 年第 11 期。

〔30〕 华生：《新土改——土地制度改革焦点难点辨析》，东方出版社 2015 年版，第 78、79 页。

〔31〕 同前注〔29〕。

〔32〕 高洁、廖长林：《英、美、法土地发展权制度对我国土地管理制度改革的启示》，载《经济社会体制比较》2011 年第 4 期。

〔33〕 马韶青：《土地发展权的国际实践及其启示》，载《河北法学》2013 年第 7 期。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

耕地、保护环境以及保护历史遗迹等目的。另一种是土地发展权转移（Transfer of Development Rights，PDRs），将土地划分为土地发展权的出让区和受让区，受让区土地的开发需要先从出让区购买土地发展权。[34] 有学者认为，美国的土地发展权私有模式更有利于减少政府财政负担以及实现土地发展利益的均衡分配，我国应当借鉴美国的制度设置土地发展权。[35] 实际上，美国、英国、法国建立土地发展权制度本质上都是为了实现土地增值利益的分享，三者之间的差异主要是机制设计和价值侧重的不同。

法国模式的公私分享特点较为明显，不再赘述。英国在建立土地发展权制度之初，将土地开发税的比例设置为 100%，即将土地增值全部收归国家所有，这样做的后果是严重抑制了土地市场的活跃、阻碍了经济社会发展，之后英国对土地开发税的税率多次调整，实现土地增值在土地产权人和国家之间共享。[36] 在美国的土地发展权购买中，政府通过出资使土地产权人获得部分的土地增值收益，在通过限制土地开发实现保护耕地、名胜古迹等目标的同时，也间接维持了其他允许开发地块的稀有性和土地价值。在土地发展权转移中，受让方在开发土地或增加建筑密度时需要购买土地发展权，即表明该土地所有权人不享有对其土地自由开发的无限权利，受让方和出让方转移土地发展权的过程也就是土地增值利益在双方分享的过程，其制度设计在于解决发展权转让区和受让区利益分配的公平问题。[37] 从实践效果来看，既强化了土地开发权益保护，同时又避免了土地所有权人过度获得土地增值收益。[38] “美国土地发展权制度是一种为避免私人利益最大化的土地配置行为选择损害公众整体福利的土地价值再分配手段”。[39]

归结起来，土地发展权制度的主要功能有两个方面：一是实现了土地发展权和所有权的分离，使得来源于社会整体贡献的土地增值收益得以在土地所有权人之间以及所有权人和社会之间共享。二是通过土地发展权转移，从形式上消解了土地增值收益分配的行政主导和市场配置之间的紧张关系，赋予了土地所有权人一定的决定权或自由度。

四、我国的土地增值收益分配法制改革

有学者认为引入美国的土地发展权私有（土地所有权人所有）模式，国有土地和集体土地的发展权分别归国家和集体所有，有助于土地所有权人获得土地增值收益，并且能够有效降低实现土地用途管制和年度用地计划的行政成本，消除违法的土地隐形市场。[40] 本文认为，在我国当前的土地增值收益分配法制改革背景下，不宜整体引入美国的土地发展权模式。

（一）土地增值收益在所有权人和社会之间的共享机制

引入美国土地发展权制度的障碍并非物权法律及理论的差异。美国土地发展权以英美法系权利束理论为基础，土地发展权作为土地产权权利束中之一束得以脱离土地产权而流转。我国的物权法律虽然遵循大陆法系的“物权法定”原则，但从物权法律的层面创设土地发展权也并非不可为。此外，民事权利伴随经济社会的发展而不断发展变化，现代物权的客体不再局限于有体物，我国《民法典》第 345 条规定：“建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立。”这与土地发展权特定地块空间容量的客体在价值性特征方面相通。[41] 不宜全面引进美国土地发展权制度是由我国土地增值收益分配的相关法律和实践中的客观条件所决定的。土地发展权制度有

〔34〕 方涧、沈开举：《土地发展权：中国问题与美国经验》，载《学习论坛》2018 年第 2 期。
〔35〕 刘明明：《土地发展权的域外考察及其带来的启示》，载《行政与法》2008 年第 10 期。
〔36〕 同前注〔10〕。
〔37〕 何明俊：《城市规划、土地发展权与社会公平》，载《城市规划》2018 年第 8 期。
〔38〕 同前注〔23〕。
〔39〕 柴铎、董藩：《美国土地发展权制度对中国地补偿改革的启示——基于福利经济学的研究》，载《经济地理》2014 年第 2 期。
〔40〕 孙宪忠：《争议与思考：物权立法笔记》，中国人民大学出版社 2006 年版，第 487 页；同前注〔12〕、〔14〕。
〔41〕 张先贵：《土地开发权的用益物权属性论》，载《现代经济探讨》2015 年第 8 期。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

两个方面的重要价值：一是其蕴含的土地增值利益共享或利益平衡的理念；二是其作为土地增值收益分享方式的机制设计本身的价值。

就第一个方面来讲，我国长期以来奉行土地“涨价归公”的理念，但由于对农民集体分享土地增值收益的保障不够，出现了土地征收阻力巨大、征地矛盾时有发生等问题。在土地征收模式下，可以通过调整征地补偿标准等方式实现农民集体分享土地增值收益。事实上，我国也曾多次调整土地征收补偿标准，以化解农民集体无法分享土地增值收益所带来的问题。1987 年《土地管理法》以耕地年产值为基础，征用耕地的补偿费为该耕地被征用前 3 年平均年产值的 3 至 6 倍。1998 年《土地管理办法》将补偿标准提高至耕地前 3 年平均年产值的 6 至 10 倍。但由于农业用地的所有权和使用权不允许转让，没有可供参考的市场价值，所以缺乏原用途补偿的客观标准，产值倍数法的改革效果有限。2019 年《土地管理法》修订，删除了“按照原用途进行补偿”的规定，将产值倍数法改为综合地价法，同时规定：“征收土地应当给予公平、合理的补偿，保障被征地农民原有生活水平不降低、长远生计有保障。”[42] “被征地农民原有生活水平不降低”与被征地农民参与分享土地增值收益存在内在的逻辑关联：在农业用地没有市场价值作为参照的情况下，农民生活水平成为土地价值的重要体现形式，农业用地的价值是农民生活水平的来源或来源的一部分，保障被征地农民的生活水平不降低，即意味要让被征地农民在土地原用途价值之外适当分享土地增值收益。

2019 年《土地管理法》删除了集体土地用于建设用途的禁止性条款，规定符合规划的工商业等集体经营性建设用地可以通过出让、出租等形式入市流转，可称为严格限制下的集体经营性建设用地入市。[43] 这一修订虽然没有完全赋予集体土地与国有土地享有同等的建设开发权利，但却从形式层面有力消解了物权平等和集体土地普遍征收之间的紧张关系，从理论层面化解了“同地不同权”的问题。同时，从土地增值收益公私共享的角度看也具有重要意义，虽然国家按照集体经营性建设用地入市或再转让增值收益的 20% – 50% 征收土地增值收益调节金，[44] 但相比于之前的土地征收原用途补偿已经体现了收益共享的理念。

（二）土地增值收益在产权人之间的共享机制

我国的土地增值收益主要通过土地财政的形式进行分配，政府通过基础设施开发，将通过土地征收获得的土地增值利益间接返还社会大众，[45] 不足之处是土地发展权益在不同土地产权人之间的分享机制相对欠缺。

我国土地增值收益在不同产权人之间的分享主要通过城乡建设用地增减挂钩机制实现，[46] 主要包括地票交易、耕地异地代保等，其中以重庆的地票交易最为典型。重庆的地票交易是指将农村闲置的宅基地及其附属设施用地、乡镇企业用地、公共设施用地等集体建设用地复垦为耕地，以获取新增建设用地指标，即“地票”，将“地票”通过农村土地交易所上市交易，地票获得者再申请将所得用地指标通过土地征收转化为城市建设用地。[47] 有学者认为地票交易是中国的土地发展权转移，[48] 实际上我国的地票交易与美国的土地发展权转移存在明显的区别：一是地票的落地必须以土地征收为条件，没有从根本上解决我国土地“征收 – 出让”模式中的一些问题；二是地票的作用仅可用来换取申请城市建设用地指标

〔42〕 2019 年《土地管理法》第 48 条。

〔43〕 2019 年《土地管理法》第 63 条。

〔44〕 《财政部国土资源部农村集体经营性建设用地土地增值收益调节金征收使用管理暂行办法》（2016 年 4 月 18 日）。

〔45〕 “不同于西方国家抵押税收发行市政债券的做法，中国土地收益的本质，就是通过出售土地未来的增值（70 年），为城市公共服务的一次性投资融资。”赵燕菁：《土地财政：历史、逻辑与抉择》，载《城市发展研究》2014 年第 1 期。

〔46〕 2019 年《土地管理法》第 17 条规定“占用耕地与开发复垦耕地数量平衡、质量相当”，城乡建设用地增减挂钩制度是指为了协调耕地保护和城市新增建设用地两个存在矛盾关系的目标，农村耕地复垦面积可以与城市建设用地指标挂钩，将农村建设用地的减少转化为城市建设用地指标的增加。

〔47〕 《重庆市地票管理办法》（2016 年 1 月 1 日生效）。

〔48〕 崔之元：《重庆实验的三个理论视角：乔治、米德与葛兰西》，载《开放时代》2011 年第 9 期。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的资格，不具备增加土地开发强度、抵押融资等多元用途；三是作为地票来源的农村闲置宅基地、集体建设用地等范围存在局限性，且在法律允许一定范围的集体建设用地入市之后，地票的来源范围进一步变窄；四是从通过耕地复垦产生地票到地票的落地，以及地票的价格都以行政为主导。也有学者认为地票制度是政府主导下的转移支付，而非市场行为。〔49〕

将土地增值收益的城乡间流动贯穿于城乡建设用地增加挂钩，是我国关于构建土地增值收益在不同产权人之间分享的有益探索。虽然地票交易为落实耕地保护、土地集约利用以及土地发展权益的转移发挥了重要作用，但与美国的土地发展权转移制度仍然存在很大区别。美国的土地发展权制度已经历了几十年的探索和调试，以土地发展权私有为前提，高度依赖明确的土地产权和分区规划，美国虽然在法律层面设立了土地发展权，但土地发展权转移也是通过项目的方式实施，操作技术复杂。〔50〕我国土地增值收益的区域间平衡机制以行政主导为特点，例如，我国基本农田保护补贴、生态补偿即通过行政行为将土地增值向未开发土地转移。此外，2019 年《土地管理法》允许符合规划的集体经营性建设用地入市，由于可入市的集体经营性建设用地分布不均，一些地方在实践中探索了行政主导下的土地收益区域统筹机制。例如上海松江区政府征缴土地收益调节金，通过土地调节金的统筹使用，平衡不同镇之间的土地增值收益。〔51〕

有学者认为引入美国的土地发展权私有模式，在国家无力购买农民集体土地发展权的情况下，会损害我国土地用途管制的根基。〔52〕这种担忧不无道理，土地发展权不能脱离相应的具体管理制度，否则就是陷入政府既无力购买土地发展权、土地发展权转移又缺乏制度配套的困境。

综上，在本轮土地增值收益分配改革当中，我国通过改革土地征收补偿标准、集体经营性建设用地入市等促进了农民集体分享土地增值收益。并且，在实践中通过区域统筹等方式对不同集体的土地增值收益进行平衡，促进土地增值收益在不同土地产权人之间分享。这些举措根植于中国土地产权制度，立足于我国现有的土地发展权益国有和土地财政格局，这种改革方式是审慎可行的，在此背景下不宜再整体性地引进美国土地发展权制度。

结论

我国虽然没有设置土地发展权，但实际上通过相关法律规定实现了土地发展权益主要由国家所有。土地发展权制度产生于工业化和现代化的背景下，在理论上是所有权绝对性与社会整体利益冲突时对前者进行适当的限制。由于土地的不可移动性和有限性，导致现代社会必须对土地用途进行规划，进而导致特定地块的土地增值主要来源于周边公共服务水平提高等外部因素。因此有必要对土地增值通过适当的机制进行调节，实现土地增值利益在所有权人之间、私人与社会之间的分享。土地发展权制度即是实现土地增值收益在社会以及不同产权主体间分享的方式之一。在本轮土地管理制度改革中，我国进一步完善了土地增值收益在社会和土地所有权人以及不同所有权主体之间的共享机制。一方面是允许一定范围内的集体经营性建设用地入市、提高征地补偿标准，为农民集体分享土地增值利益提供了法律依据；另一方面，在集体经营性建设用地的实践中，地方政府探索出集体经营性建设用地入市收益区域统筹等做法，促进了土地增值在不同集体之间的共享。这些改革举措都有助于有效实现土地增值收益在包括土地所有权人在内的社会共享。

（责任编辑：李国慧）

〔49〕 谭林丽、刘锐：《城乡建设用地增减挂钩：政策性质及实践逻辑》，载《南京农业大学学报》2014 年第 5 期。

〔50〕 靳相木、沈子龙：《国外土地发展权转让理论研究进展》，载《经济地理》2010 年第 10 期。

〔51〕 吕宾、杨景胜：《农村集体经营性建设用地入市收益分配探析》，载《中国国土资源经济》2017 年第 8 期。

〔52〕 韩松：《集体建设用地市场配置的法律问题研究》，载《中国法学》2008 年第 3 期。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net